医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、医薬品等の安全性、有効性及び品質の確保並びに保健衛生の向上に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「医薬品」とは、国家薬局方に収められている物、又は人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用される物をいう。

2　この法律において「医療機器」とは、人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されるプログラム、器具器械等をいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、医薬品等の安全性、有効性及び品質の確保並びに保健衛生の向上に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第1条

1　この法律に規定する事務は、厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）が管理統理する。

2　厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第2条

1　厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）は、医薬品等の安全性、有効性及び品質の確保並びに保健衛生の向上に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第3条

厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第4条

厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第5条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第6条

厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）及び関係省庁の長は、密接な連絡調

整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第7条

　厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第8条

　厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第9条

　厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第10条

　国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　医薬品等の定義、分類及び治験手続

第1条

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の法的位置づけを明確に定める。

第2条

人の細胞を培養加工した細胞治療製品、遺伝子治療製品を独立の類型として規定する。

第3条

医薬品の性状及び品質の適正を期するため、国家薬局方を定期的に改訂公表する。

第4条

承認申請に用いる臨床試験は、ヘルシンキ宣言に基づく倫理基準及びＧＣＰ基準を遵守する。

第5条

治験を開始するにあたっては、治験実施計画書を事前に厚生労働大臣に届け出る。

第6条

被験者に対し、有効性、予測される副作用を書面で説明し、自由な同意を得る。

第7条

医療機関内に独立の倫理審査委員会を置き、試験の倫理性と妥当性を審査する。

第8条

重篤な未知の副作用が発生したときは、定められた期限内に当局に緊急報告する。

第9条

患者数が少なく有効な治療法のない難病薬に対し、市販後検証を条件に早期承認を与える。

第10条

患者数が一定以下の医薬品の開発に対し、助成金の交付及び審査の最優先を行う。

第4章　製造販売業の許可及び製造承認審査

第1条

医薬品等を市場に出荷する業態として、総括製造販売責任者の設置を要件とする許可を課す。

第2条

適正な品質管理手順に基づき出荷判定を行わなければならない。

第3条

市販後の副作用情報の収集、評価及び安全確保措置を実施する体制を義務付ける。

第4条

医薬品を販売するには、品目ごとに有効性、安全性、品質データの審査承認を受ける。

第5条

医薬品医療機器総合機構の専門審査官が、数理統計、毒性、薬理データを厳格に審査する。

第6条

工場ごとに製造所の構造設備を整え、適正製造規範（ＧＭＰ）の実地適合調査を受ける。

第7条

海外で製造される輸入医薬品の工場についても、国内と同等の認定調査を行う。

第8条

承認された製造方法、規格及び試験検査方法を逸脱して製造してはならない。

第9条

先発医薬品と生物学的に同等であることを証明する試験データを審査する。

第10条

医薬品製造所には、国家資格を有する薬剤師を製造管理者として常駐させなければならない。

第5章　薬局の開設、医薬品の販売及び調剤

第1条

調剤及び医薬品の販売を行う薬局は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

第2条

薬局の管理者は、自ら調剤に従事する専任の管理薬剤師でなければならない。

第3条

薬剤師は、医師の適法な処方箋の提示を受けたときは、正当な理由なく調剤を拒んではならない。

第4条

処方箋の記載に疑わしい点があるときは、処方医に問い合わせて確認した後でなければ調剤できない。

第5条

患者に対し、薬の効能、服用方法、相互作用を口頭説明し、電子薬歴に記録する。

第6条

劇薬又は新薬から転用された医薬品は、薬剤師が対面で文書説明して販売する。

第7条

副作用リスクに応じ、第一類、第二類及び第三類医薬品に区分して陳列販売する。

第8条

一般用医薬品のネット販売は、許可を受けた実店舗を持つ事業者に限定し専門家が対応する。

第9条

家庭に医薬品を預け置き、使用分のみ代金を精算する伝統的配置販売業の管理。

第10条

エフェドリン等の乱用薬物について、一人一箱の販売制限及び身元確認を義務付ける。

第6章　市販後安全対策及び副作用報告制度

第1条

医師、歯科医師、薬剤師は、医薬品等による重大な健康被害を知ったときは厚労省に報告する。

第2条

製薬企業は、世界中の医学文献、自社副作用データを常時監視しなければならない。

第3条

紙の添付文書の同梱を原則廃止し、ウェブサイト上で最新の注意事項を即時提供する。

第4条

緊急の警告を要する重大副作用が判明したときは、四週間以内に全医療機関に周知する。

第5条

適正に使用したにもかかわらず重篤な健康被害を受けた患者に対し、医療費等の給付を行う。

第6条

すべての製薬企業から拠出金を徴収し、独立の公的基金として運営する。

第7条

異物混入、有効成分の不足、重大な欠陥がある医薬品に対し、即時回収を命ずる。

第8条

基準に適合しない粗悪医薬品を直ちに廃棄させ、製造ラインの稼働を差し止める。

第9条

新薬承認後、一定期間の市販後調査データを集積し、再度の安全性・有効性評価を行う。

第10条

血液製剤、ワクチン等について、製造記録及び投与患者の追跡記録を三十年間保存する。

第7章　不正広告の禁止、無承認薬の取締り及び罰則

第1条

医薬品等の名称、製造方法、効能について、虚偽又は誇大な広告をしてはならない。

第2条

医師、薬剤師等の専門家が公認しているかのような誤認表示広告を禁止する。

第3条

まだ承認を受けていない治験薬等の名称及び効能を広告してはならない。

第4条

虚偽誇大広告を行った事業者に対し、対象製品の売上額の四・五パーセントの課徴金を課す。

第5条

国の承認を受けていない外国製医薬品、未認可サプリメントの業としての販売を固く禁止する。

第6条

中枢神経興奮作用等を有する指定薬物の製造、輸入、販売、所持、使用を全面的に処罰する。

第7条

無承認医薬品を販売した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処する。

第8条

許可を受けずに医薬品を販売した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第9条

鍵のかかる堅固な設備に保管せず毒薬を紛失させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

第10条

法人の業務に関して誇大広告又は無承認薬販売を行ったときは、その法人に対し一億円以下の罰金を科する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第1条

厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第2条

1　厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第3条

立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4条

関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第5条

厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第6条

厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第7条

厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第8条

厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第9条

厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第10条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第1条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第2条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第3条

厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第4条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第5条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第6条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第7条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第8条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第9条

厚生労働大臣及び医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第10条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第1条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第3条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第4条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第5条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第6条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第7条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第8条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第9条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第10条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。